



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/166/2018
מס' בקשה: 3/167/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט-שילוני

גוטמן נחום, ת.ז. 014511315	1	תובעים
יעקובוביץ אלעזר, ת.ז. 028939866	2	
נידם שלום, ת.ז. 026827675	3	
באמצעות ב"כ: עו"ד נאוית קובילסקי קופרשטיין יעקב 36, רחובות		
נגד		
שיין יוסף, ת.ז. 064852239	1	נתבעים
שיין רבקה, ת.ז. 050368273	2	
באמצעות ב"כ: עו"ד מיכה אהרוני ו/או יורם אקווע ו/או חן שטח ו/או ענבל לוזון הרצל 163, רחובות טל': 08-6766988 פקס: 08-8563680		

פסק דין

רקע

- ענייננו בבית המשותף ברחוב הרשנזון 45 ברחובות הידוע כגוש 3704 חלקה 185 (להלן - **הבית המשותף** או **הבית**). הבית מורכב ממבנה אחד ובו שבע דירות. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ונרשם לו תקנון מוסכם. בהתאם לתקנון המוסכם, לכל דירה הוצמד שטח מן הרכוש המשותף לצרכי חניה, כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

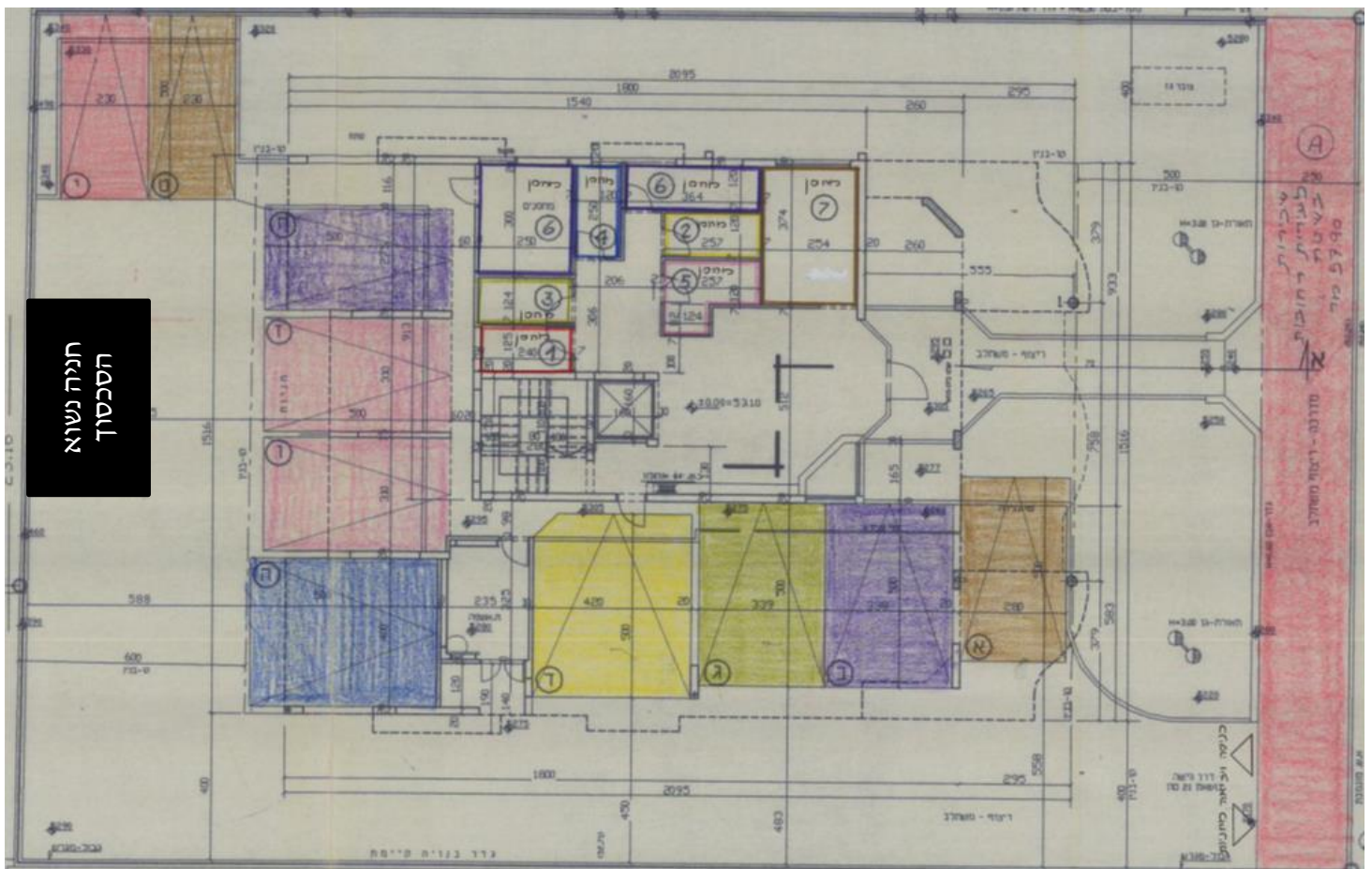
מס' תיק: 3/166/2018
מס' בקשה: 3/167/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מספר חלקת משנה	קומה	תאור	שטח החניה במ"ר	סימון בתשריט	צבע
185/1	ראשונה	חניה	11.50	י'	אדום
185/2	ראשונה	חניה	21.00	ד'	צהוב
185/3	שניה	חניה	16.95	ג'	ירוק
185/4	שניה	חניה	20.00	ה'	כחול
185/5	שלישית	חניה	15.50 15.50	ו' ז'	ורוד
185/6	שלישית	חניה	16.90 13.75	ב' ח'	סגול
185/7	רביעית	חניה	11.50 14.00	ט' א'	חום

2. החניות בנויות באופן הבא (מתוך תשריט הבית המשותף):

ה





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/166/2018
מס' בקשה: 3/167/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובע 1 הוא בעל דירה הידועה כחלקת משנה 5 אליה צמודות החניות המסומנות באותיות ו' ו-ז', התובע 2 הוא בעל דירה הידועה כחלקת משנה 4 לה צמודה חניה המסומנת באות ה', תובע 3 הוא בעל דירה הידועה כחלקת משנה 6 לה צמודות החניות המסומנות באותיות ב' ו-ח'.
4. הנתבעים הם בעלי הזכויות בחלקת משנה 3 לה צמודה חניה ג'. על פי הנתען בכתב התביעה נוהגים הנתבעים להחנות את רכבם בשטח הרכוש המשותף בסמוך לקיר התוחם את השטח המשותף באופן הפוגע בסדרי החניה בבית ובמימוש זכויותיהם הקנייניות של התובעים בחניות שהוצמדו לדירתם. על כן, מבוקש במסגרת התביעה כי אורה לנתבעים להימנע מלהחנות את רכבם בשטח המשותף בכלל, וממול לחניות התובעים בפרט (ראה סימון בתמונה שבעמוד הקודם).
5. למען שלמות התמונה יצוין כי ארבע החניות המאונכות למיקום החניה "הבעייתית" (חניות ה'-ח') שייכות לתובעים.

טענות הצדדים והשתלשלות ההליך

6. לעמדת התובעים, השטח המשותף הסמוך לקיר התוחם את השטח המשותף לא יועד על-פי היתר הבניה לשמש חניה לכלי רכב ואינו מתאים לשימוש זה. לטענתם, כאשר הנתבעים מחנים את רכבם בסמוך לקיר נפגע מרחב התמרון בחניה ונמנע מהתובעים לעשות שימוש בחניות הצמודות לדירתם ללא הפרעה. לפיכך נטען, כי חניה כאמור מהווה שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף. בתמיכה לתביעתם צירפו התובעים את חוות דעתה של גב' ילנה גלפרין – מהנדסת ויועצת תנועה, במסגרתה נמדדו טווחי התמרון הדרושים לשימוש בחניה על-פי הנחיות משרד התחבורה לתכנון חניונים, פרק ד' (פורסם באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 02.02.00) (להלן – **הנחיות לתכנון חניה**). לעמדתה, **"לא ניתן לאשר ולאפשר חניה מקבילה לקיר, כפי שבהיתר לא אושרו בשטח זה מקומות חניה... כל מיקום של חניה מקבילה לאורך הקיר התומך בתחום השטח המשותף שבחזית האחורית/עורפית, יהווה חריגה לתחום התמרונים הנדרשים לכלי רכב ופגיעה ביכולת התנועה והשימוש בהסדרי החניה הקיימים המאושרים בחניון, בנוסף יהווה חריגה לתחום רדיוס הכניסה לחניון, דבר המהווה מטרד לתמרון ומפגע בטיחותי."** (נספח ט' לכתב התביעה). חוות הדעת מבוססת על נתונים שנקבעו ברמת שירות 1.
7. כאן המקום לציין כי בהנחיות לתכנון חניה מוגדרות 3 "רמות שירות" מבחינת נוחות חניה. החל מרמת שירות 1, היא רמת השירות הגבוהה ביותר המצריכה לרוב תמרון אחד בלבד לצורך כניסה לחניה, ועד רמת שירות 3 המצריכה מספר תמרונים. הרציונל העומד מאחורי החלוקה לרמות השירות הוא לאפשר הקטנת מידות החניה בעידן של מצוקת קרקע ומצוקת חניה גם יחד (סעיף 2.2 להנחיות לתכנון חניה)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/166/2018
מס' בקשה: 3/167/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. חזרה לענייננו. הנתבעים מצדם טענו כי השימוש בחלקו האחורי של הבית לצרכי חניה היה, מאז ומתמיד, על דעתם ובהסכמתם של בעלי הדירות. בהקשר זה צירפו הנתבעים מסמך שנחתם ביום 10.11.13 בידי ארבעה בעלי דירות, ביניהם התובע 3, לפיו הוסכם כי בעלי הדירות ובני משפחותיהם רשאים להחנות רכב פרטי בשטח המשותף בחלקו האחורי של הבית, בצמוד לקיר הצפוני, בשבתות ובחגים למשך זמן סביר (נספח א' לכתב ההגנה). השימוש, כך צוין על-ידי הנתבעים, הותר על מנת לאפשר מקום חניה לבני משפחה המגיעים לביקור בסופי שבוע בהם קיימת מצוקת חניה בסביבתו של הבית. בצד זאת נטען, כי השימוש אינו מהווה מטרד או סכנה וכי הוא נעשה על בסיס מקום פנוי ולא על דרך של תפיסת חזקה. בתמיכה לכך צירפו הנתבעים את חוות דעתו של גדליהו ויסמן – מהנדס תנועה ותחבורה אשר בחן אף הוא את תנאי השימוש בחניה בהתאם לסטנדרטים שנקבעו בהנחיות לתכנון חניה. לעמדתו, בנסיבות העניין יש לבחון את טווח התמרון בחניה על-פי הנתונים שנקבעו ברמת שירות 3, רמת השירות המינימאלית (הכי פחות נוחה), וזאת לאור נגישות גבוהה לתחבורה ציבורית בסביבתו של הבית. או אז, כך נקבע, טווח התמרון שנותן בעקבות חניה בסמוך לקיר, בחלק שמקביל לחניית התובעים, עומד על 4 מ' שהם מעבר לטווח הדרוש על-פי ההנחיות (3.75 מ') ומכאן שחניה בחלק זה של הרכוש המשותף אינה מהווה הפרעה או סיכון תחבורתי.
9. ביום 04.06.19, התקיימה ישיבה מקדמית במהלכה הציגה באת כוח התובעים מסמך שנחתם לאחר מועד הגשת התביעה בידי חמישה בעלי דירות בבית, במסגרתו הובעה התנגדותם לחניית רכבים בחלקה האחורי של החניה מחמת הפרעה לכניסה ויציאה ממנה ופגיעה במרחב התמרון. כל ניסיונותי להוביל את הצדדים לפתרון מוסכם בדבר אופן השימוש בחניה העלו חרס והתיק נקבע לשמיעת הוכחות.
10. במסגרת תצהיריהם, הגישו התובעים חוות דעת נוספת שנערכה בידי גב' עליסה בן דוד – מהנדסת תנועה וכבישים אשר בחנה את סדרי החניה בבית בהתאם להנחיות לתכנון חניה על רמותיהן השונות. לעמדתה, "הוספת חניות בבנין זה, בתוך רצועת התמרון של חניות ה-ח, איננה אפשרית! היא פוגעת באופן מהותי בתמרון לחניות ה-ח ועקב כך גם פוגעת ברמת הבטיחות, אך באופן מדיד וחד משמעי היא הופכת את החניות הקיימות הללו לבלתי תקינות בכל רמת שירות". חוות דעתה של גב' בן-דוד התבססה על 3 רמות החניה שהוזכרו לעיל ולפי קביעתה לא נותר מרחב תמרון דרוש.
11. ביום 29.11.18 נערכה ישיבת הוכחות במסגרתה נחקר המומחה מטעם הנתבעים על חוות דעתו. יוער, כי הנתבעים לא ביקשו לחקור את המומחים מטעם התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מס' תיק: 3/166/2018
מס' בקשה: 3/167/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

12. אקדים ואומר כי לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ועיינתי בכלל החומר הראייתי שהונח לפניי, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. להלן טעמי.

13. השאלה המרכזית בה נדרשת הכרעה היא האם, בנסיבות העניין, חניית רכבם של הנתבעים בסמוך לקיר התוחם את גבולות החניה מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, אם לאו.

14. בהתאם להלכה שנקבעה בע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה** (פורסם בנבו, 19.02.74) רשאי בעל דירה לעשות שימוש רגיל וסביר במקרקעין, לפי תנאי המקום והזמן, ובלבד שלא ימנע מבעל דירה אחרת לעשות אותו שימוש, וזאת גם בלי הסכמה של האסיפה הכללית.

15. כאן המקום לציין, כי אין חולק על כך שההחלטה משנת 2013 אכן מתירה חניית כלי רכב בשטח המשותף בחלקה האחורי של החניה, ואולם כבר במהלך הדיון המקדמי הוכח בפניי כי רוב בעלי הדירות מתנגדים כיום להסדר שהוסכם עליו בשעתו. כאמור, בהקשר זה הציגו התובעים הצהרות שנחתמו בידיהם ובידי 2 בעלי דירות נוספים בהן הובעה התנגדותם לחניה בסמוך לקיר מחמת הפרעה לכניסה ויציאה מהחניה ולמרחב התמרון בה. לא מצאתי כי יש טעם בטענות הנתבעים לפיהן נדרשה אסיפת בעלי דירות לצורך קבלת החלטה פורמאלית בעניין ואין להסתפק בחתימות המתנגדים. הנתבעים עצמם לא הוכיחו כי ההחלטה משנת 2013 אשר התירה את החניה באיזור זה התקבלה בדרך של קיום אסיפה. למעלה מן הדרוש יצוין כי גם לו היתה מתקבלת החלטה בדרך זו, ניתן היה לבטלה בהתנגדות מפורשת וברורה גם ללא קיום אסיפה (ראה: ת"א (ת"א) 2816/03 **ציפורה קונצ'צקי נ' דליה שפלן** (פורסם בנבו, 03.04.06); (מפקח על רישום מקרקעין) 453/2015 **בלולו מיכאל בנימין נ' כהן מרדכי** (פורסם בנבו, 29.01.17)).

16. בפסיקה נקבע כי שימוש ברכוש המשותף לצרכי חניה הוא שימוש רגיל וסביר כל אימת שאינו גורע מזכויותיהם של יתר בעלי הדירות (ע"א 708/72 **פולה ו-משה פרשקר נ' הלן רוזנברג** (פורסם בנבו, 13.08.74). אלא שבנסיבות דגן התרשמתי כי השימוש שעושים הנתבעים בשטח המשותף לצרכי חניה פוגע גם פוגע בסדרי החניה הקיימים בבית, ובכלל זה במרחב התמרון הדרוש, בין היתר, לשם חניית רכבם של התובעים בחניותיהם הפרטיות ללא הפרעה.

17. בהקשר זה העיד התובע 1 בחקירתו כי (עמוד 10 שורות 24-31):

"ש: האם כשהנתבעים מחנים זה מפריע?"

ת: בטח זה מפריע. זה מפריע לשתי החניות. הוא היה מזיז את האוטו באמצע כדי להפריע לשתי החניות. כל פעם אחורה קדימה, הוא שם את האוטו איך שהוא, מטר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/166/2018
מס' בקשה: 3/167/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מפה שניים משם, ככה. לשתי החניות זה מפריע. למה החלפתי לראשונה את המקום?
כי הבת שלי לא יכלה להיכנס.
ש: במידה ולא מחנה שם רכב?
ת: אני עושה תמרון אחד, אני שם את האוטו בצד כדי לפתוח דלת אחת, לפעמים אני עושה עוד תמרון כדי להיצמד לקיר, שאוכל לפתוח את הדלת."
18. אף התובע 3 העיד בחקירתו כי (עמוד 12 שורות 23-27):
"ש: שמר שיין מחנה במיקום הבעייתי זה מפריע לך?
ת: היום זה כבר, יש לי שתי חניות, במצב של היום זה קצת קשה לי לצאת, כי חניה מס' 1 הוא חונה קצת גולש החוצה, אני צריך לצאת אני צריך לעשות תמרון כזה, אם עומדים מכוניות פה אני צריך לצאת ברוורס עד לבחוץ. זה מפריע לי, כשאין רכב חונה זה יותר קל."
19. עדותם של התובעים לא נסתרה ונמצאה אמינה בעיניי. אין להלום מצב בו זכותו של בעל דירה לעשות שימוש בחניה הצמודה לדירתו, המהווה קניינו שלו (סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין), בכל עת וללא הפרעה, תידחה מפני זכותו של בעל דירה לחניה בשטח הרכוש המשותף (מפקחת על רישום המקרקעין) 230/08 לאון אסייג נ' בר יצחק (לא פורסם); (מפקחת על רישום מקרקעין) 183/09 ארז מזרחי נ' שמעיה שירן (פורסם בנבו, 10.02.21)). הנתבע העיד כי השימוש ברכוש המשותף לצרכי חניה נועד לאפשר מקום חניה לילדיו המגיעים לביקור בסופי שבוע, סמוך מאוד למועד כניסת השבת, כך שאין באפשרותם לאתר חניה מחוץ לבית או להגיע מוקדם יותר ולאתר מקום חניה כאמור. וכדברי הנתבע בחקירתו (עמוד 15 שורות 16-26):
"ת: ...בעצם הבעיה שלי היא כשהילדים באים פעם בשבועיים.
ת: ...הם מגיעים לא פעם כמה דקות לקראת שבת, אני לא בעד זה,
ש: כדי שהילדים שלך לא יגיעו 10 דקות לפני כניסת שבת לא אכפת לך שטוענים שמפריע,
ת: כן, זה לא מפריע. זה גחמה של משהי
ש: מה שאתה אומר שלנוחות של הילדים שלך,
ת: לא לנוחות של הילדים שלי, אני לא אקח על עצמי, תראי, אני 28 שנה הייתי בצבא, מעולם הכיפה לא ירדה לי מהראש, אני בגלל החניה המצ'וקמקת הזאת לא אתן להם לחלל שבת,
ש: אז שיגיעו קודם,
ת: לא יכולים, הם נמצאים במקומות כאלה, לא רק שהם לא יכולים להגיע, הרבה פעמים בכלל לא יכולים..."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/166/2018
מס' בקשה: 3/167/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. איני רואה בכך כל טעם המצדיק שימוש ברכוש המשותף לצרכי חניה שיש בו להקשות על בעל דירה את השימוש בחנייתו שלו. הבית המשותף תוכנן כך שלכל דירה הוצמדה לפחות חניה אחת. לו ניתן היה לייעד שטחים נוספים ברכוש המשותף לשמש חניה אך סביר כי הקבלן היה מייעד שטחים אלו לשימוש כאמור. חניית רכב בסמוך לקיר משמעה הברור הוא תפיסת המרחב המיועד לתמרון כלי רכב ואף כי אין המדובר בחסימה מוחלטת, הרי שכעת התמרון מוגבל וקשה יותר. לעניין זה, אין זה משנה אם מתקיימים הסטנדרטים שנקבעו בהנחיות לתכנון חניה אם לאו. אבהיר.

21. ראשית, ההנחיות לתכנון חניה אליהן הפנו הצדדים פורסמו במהלך חודש פברואר 2000, בעוד שהיתר הבניה נחתם קודם לכן ביום 28.09.98. לפיכך, אין להשקיף על מצב הדברים בחניה מתוך הנחיות אלה רטרואקטיבית. התובעים רכשו את דירותיהם בידיעה ברורה בדבר אפשרויות השימוש בחניה ומיקומן של החניות, ואין כל הצדקה לאפשר את הפגיעה בטווח התמרון הנתון בחניה בעצם השימוש שנעשה על-ידי הנתבעים.

22. שנית, ההנחיות לתכנון חניה כשמן כן הן "הנחיות" והן מנחות ולא מחייבות. הנחיות אלה מהוות אינדיקציה לתכנון וסטנדרט בניה ראוי לחניות שיאפשר שימוש סביר בהן (ת"א 19794-08 **כוכבה בן שושה נ' קרן פייר שותפות מוגבלת** (פורסם בנבו, 29.06.10)). מעבר לכך וזה העיקר, חוות הדעת מטעם הנתבעים התבססה על-פי רמת שירות 3. רמה זו, כך לעמדת עורכת חוות הדעת מטעם התובעים אשר לא נתבקשה חקירתה כאמור וממילא לא נסתרו קביעותיה, אינה בשימוש כלל בקרב הרשויות המקומיות בבואן לתכנן חניונים, ולכן רמה זו אינה רלוונטית כלל לענייננו. הדברים נכונים מכוח קל וחומר מקום בו הבית המשותף נבנה טרם נולדו הנחיות אלו.

23. סבירות השימוש ברכוש המשותף נלמדת מתוך תנאי הזמן והמקום, והיא מקפלת בתוכה את האינטרסים של כל בעלי הדירות:

"המבחן הוא אפוא מבחן הסבירות מנקודת ראותם הכפולה של אדם ושכנו. הסבירות נבחנת לא רק מנקודת ההשקפה של נוחיות הנתבע אלא היא חייבת לקחת בחשבון אותה מידה את האינטרס של המחזיקים השכנים. לא די לשאול: האם עושה הנתבע שימוש ברכושו בדרך שיכולה להיות סבירה אלמלא היה לו שכן? השאלה היא: האם הוא משתמש בו באופן סביר בשים לב לעובדה שיש לו שכן" (ע"א 302/63 **חיה רייס נ' לותר קופף (פורסם בנבו, 04.06.64)).**

24. בהקשר זה מצאתי לנכון לציין גם את חובתם של בעלי דירות בבית משותף לנהוג איש ברעהו בתום לב ובהגינות במערכת היחסים ביניהם:

"לקביעה זו משנה תוקף, כאשר מדובר ביחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/166/2018
מס' בקשה: 3/167/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה בין הצדדים ... המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו. " (ע"א 2896/90 יוסף טרזקי נ' אלפונסו דיין (פורסם בנבו, 16.11.92)).

סוף דבר

25. אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעים להימנע מלהחנות את רכבם בסמוך לקיר התוחם את גבולות החניה. בנוסף, אני קובעת כי הנתבעים יישאו בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד לטובת התובעים בסך כולל של 2,500 ש"ח.

26. הסכום הנ"ל ישולם לתובעים בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 12.8.19, י"א אב תשע"ט, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין